Resolución Directoral N°0222-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 15 de setiembre de 2026

VISTOS:

El INFORME 036-2026-CS/HET/JS, CARTA N° 041-2026/CS/CONSULTORIA, , INFORME N° 025-2026-UNAMBA/UEI/CH-FCP, CARTA N° 042-2026-UNAMBA/UEI/CH-FCP, INFORME N°1285-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH, INFORME N° 2172-2026-ARG-UEI-UNAMBA, INFORME N°141-2026-UNAMBA/DIGA/U.A/MSBS, INFORME N° 1238-2026-UNAMBA/DIGA/U.A, CARTA N° 2603-DIGA-UNAMBA, INFORME N° 1297-2026-UPPTO/OPP-UNAMBA, CARTA N° 1864-2026-OPP-UNAMBA, CARTA N° 2652-2026-DIGA-UNAMBA, OPINION LEGAL N° 004-2026-SETIEMBRE, CARTA N° 319-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA, INFORME N° 1303-2026-UNAMBA/DIGA/U.A, OPINIÓN LEGAL N° 005-2026-SETIEMBRE, CARTA N° 2743-2026-DIGA-UNAMBA, CARTA N° 324-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA, y demás antecedentes del expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el cuarto párrafo del Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, las universidades gozan de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, y se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes, norma constitucional concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que dispone que el Estado reconoce la autonomía universitaria que se ejerce conforme lo dispuesto en la Constitución, la ley N° 31520 la que dispone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, y demás normatividad aplicable;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 01-2026-R-UNAMBA, de fecha 02 de enero de 2026, se designa al Mag. Rommel Lenny Borda Balderrama, en el cargo de Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

Que, el Rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, bajo Resolución N°198-2026-R-UNAMBA, de 18 de marzo de 2026, delega facultades y atribuciones, la misma que surtirá efecto con eficacia anticipada a partir del 02 de enero de 2026;

Que, el artículo IV del título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444, establece que son principios del Procedimiento Administrativo, Principio de Legalidad - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas;

Resolución Directoral N°0222-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 15 de setiembre de 2026

Que, el artículo 51° del Reglamento de Organización y Funciones establece que la Dirección General de Administración es el Órgano de Apoyo dependiente del rectorado, responsable de la gestión administrativa, encargado de gestionar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros para satisfacer las necesidades de las unidades de organización de la UNAMBA;

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N°30225, numeral 34.1. El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente;

Que, del dispositivo legal antes mencionado en el artículo 34°, numeral 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: *(...) iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento;*

Que, de conformidad de lo establecido en el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 142° numeral 142.3. El plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra está vinculado a la duración de la obra supervisada;

Que, de la norma antes mencionada en el artículo 158. Ampliación del plazo contractual 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista;

Que, del referido reglamento en el articulo 158° numeral 158.5. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista según la tarifa contratada cuando se haya establecido dicho sistema de contratación o, en su defecto, se paga el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad

Que, del referido Reglamento, establece en el artículo 199, numeral 199.7. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal;

Resolución Directoral N°0222-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 15 de setiembre de 2026

Que, mediante el Contrato N°03-2025-UNAMBA, Contrataciones del Servicio de supervisión de obras, para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE HAQUIRA DE LA UNAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC (SEGUNDA ETAPA)", de fecha 03 de marzo de 2025, suscrito por la entidad "UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS" y por el "CONSORCIO SANTA", para los servicios de supervisión por dicha empresa del proyecto mencionado;

Que, con la Resolución N° 468-2026-R-UNAMBA, de fecha 04 de agosto de 2026, el Rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas, resolvió en el extremo de ampliar el plazo de N° 01 Parcial con causal abierta del contrato N°03-2025-UNAMBA, suscrito con la empresa CONSORCIO SANTA para el servicio de la supervisión de obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE HAQUIRA DE LA UNAMBA DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC" por el periodo de veinticuatro (24) días calendario, comprendidos del 30 de junio de 2026 al 23 de julio 2026, lo que actualiza el plazo contractual acumulado de las supervisión a (324) días calendario;

Que, la Resolución Directoral N° 0192-2026-DIGA-UNAMBA, de fecha 11 de agosto de 2026, la Dirección General de Administración, resolvió en los extremos de, **aprobar** la ampliación de plazo N° 02-parcial con causal abierta del contrato N° 01-2025-UNAMBA, para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE HAQUIRA DE LA UNAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC" con CUI N° 2234135-SEGUNDA ETAPA, por el término de (45) días calendario;

Que, con la CARTA N° 041-2026-/CS/CONSULTORIA, de fecha 14 de agosto de 2026, el Consorcio Santa, adjunto el INFORME N° 036-2026-CS/HET/JS;

(...)
Del análisis técnico y legal realizado a la AMPLIACIÓN SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 02 CON MODIFICACIÓN CONTRACTUAL, tenemos las siguientes conclusiones:

1) *Que, la Entidad ha aprobado la Ampliación de Plazo N° 02 -Parcial con Causal Abierta del contrato principal N° 01-2025-UNAMBA del contratista de obra CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C. por Cuarenta y Cinco (45) días calendario los mismos que comprenden del 24 de julio de 2026 al 06 de setiembre del 2026.*

(...)

3) *Que, el Contrato N° 03-2025-UNAMBA suscrito entre la Entidad Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac - UNAMBA y el consultor CONSORCIO SANTA, por el monto de s/ 610,877.92 contemplaba un plazo de ejecución de 300 días calendario (300 d.c. para Supervisión de Obra y Recepción y liquidación de obra.*

4) *Que, al haberse iniciado el servicio de supervisión de forma diferida y posterior al inicio de ejecución contractual de obra, es decir del 21/04/2025 a la fecha inicial prevista de culminación contractual de obra 12/02/2026 y reprogramado hasta el 27 de*

Resolución Directoral N°0222-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 15 de setiembre de 2026

junio del 2026, solamente se tenía previsto utilizar 298 días calendario correspondiente a supervisión de obra, teniéndose un saldo contractual de Dos (02) días calendario de supervisión de obra de tarifa en favor de la Entidad.

5) Que, la Entidad al haber aprobado la Ampliación de Plazo N° 02 - Parcial con Causal Abierta del Contrato N° 01-2025-UNAMBA del contratista de obra CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C. por Cuarenta Y Cinco (45) días calendarios, los mismos que comprenden del 24 de julio del 2026 al 06 de setiembre del 2026, por tanto, corresponde reconocerse los servicios profesionales del CONSORCIO SANTA supervisor de la obra por (45) días calendario, los mismos que Cubren el periodo de supervisión del 24 de Julio del 2026 al 06 de Setiembre del 2026.

*6) Que, la ampliación del Servicio de Supervisión de Obra al CONSORCIO SANTA en la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE HAQUIRA DE LA UNAMBA DISTRITO DE HAQUIRA -PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC- SEGUNDA ETAPA CUI- 2234135" por un plazo adicional de Cuarenta y Cinco (45) días calendario, los mismos que cubren el periodo de supervisión del **24 de Julio del 2026 al 06 de Setiembre del 2026**, generará un incremento presupuestal y/o modificación al Contrato N° 03-2025-UNAMBA a través de una adenda de corresponder por el monto de S/ 88,968.19 (Ochenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Ocho con 19/100 Soles).*

Que, con la Carta N° 042-2026-UNAMBA/UEI/CH-FCP, de fecha 18 de agosto de 2026, el coordinador de proyecto, emite opinión técnica, adjuntado el Informe N° 025-2026-UNAMBA/UEI/CH-FCP, concluye;

(...)

4.1 Tomando en cuenta que mediante Resolución Directoral N° 0192-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 11/08/2026 la entidad declaró procedente la ampliación de plazo N° 02 parcial con causal abierta del contrato principal N° 01-2025-UNAMBA suscrito con la empresa CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C para la ejecución del proyecto : "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Escuela – Académico Profesional de Ingeniería de Minas, Sub Sede Haquira de la UNAMBA, Distrito de Haquira – Provincia de Cotabambas, Región Apurímac" – Segunda Etapa, CUI N° 2234135 por el término de 45 días calendario, con vigencia del 24 de julio 2026 al 06 de setiembre del 2026; en consecuencia Conforme a lo establecido en el Artículo 199 Efectos de la modificación del Plazo contractual del Reglamento de la Ley LCE, numeral 199.7 que indica :

> *199.7. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal.*

Corresponde declarar vía Acto resolutivo Procedente la ampliación de plazo N° 02 parcial con causal abierta del Contrato N° 03-2025-UNAMBA suscrito con la consultora CONSORCIO SANTA para la supervisión del proyecto en mención, por el término de 45 días calendario vigente del 24/07/2026 al 06/09/2026.

4.2 De otro lado también corresponde reconocer el incremento del monto del servicio de supervisión de obra por los 45 días calendario que asciende a S/ 88,968.19 Incl. IGV, que representa el 15 % del monto del servicio de supervisión de obra, tomando en cuenta la tarifa diaria ofertada por el consultor S/ 1,977.070933, con el cual ha sido determinado el costo de supervisión de obra establecido en el Contrato (Cláusula Tercera).

4.3 Por lo tanto, luego de la evaluación y conforme al análisis, en mi calidad de Coordinador del Proyecto EMITIÓ OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE Y SOLICITÓ APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 PARCIAL CON CAUSAL ABIERTA DEL CONTRATO N° 03-2025-UNAMBA DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA por 45 días calendario, DERIVADA DE LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 PARCIAL CON CAUSAL ABIERTA DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 01-2025-UNAMBA; así como la aprobación del incremento del monto de supervisión de obra que asciende a S/ 88,968.19, en concordancia con el numeral 142.3 del Art. 142, numeral 158.4 del Art. 158 y numeral 199.7 del Art. 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.4. Se precisa que el plazo contractual de obra, de los 300 días calendario así como de la supervisión de obra concluye el 06 de setiembre del 2026, por lo que actualmente la obra continúa su ejecución en mérito a la ampliación de plazo N° 02 parcial con causal abierta del contrato principal aprobada mediante Resolución Directoral N° 0192-2026-DIGA UNAMBA, vigente del 24/07/2026 al 06/09/2026. (...)

Resolución Directoral N°0222-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 15 de setiembre de 2026

Que con el Informe N° 1285-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH, de fecha 20 de agosto de 2026, la Unidad Funcional de Obras, concluye:

(...)

4.2. De la revisión de los actuados administrativos presentados por el consultor de obra para la supervisión de obra "CONSORCIO SANTA" y el coordinador del proyecto, en donde se solicita ampliación de plazo N° 02 por cuarenta y cinco (45) días calendario del Contrato N° 03-2025-UNAMBA, correspondiente al servicio de supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE HAQUIRA DE LA UNAMBA DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC" – SEGUNDA ETAPA, CON CUI N° 2234135, resulta procedente en aplicación de lo dispuesto en el numeral 142.3 del Artículo 142. Plazo de ejecución contractual y el numeral 199.7 del Artículo 199. Efectos de la modificación del plazo contractual del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como de lo señalado en la Opinión N° 042-2023/DTN del OSCE, al encontrarse directamente vinculada al contrato principal de ejecución de obra.

4.3. Por lo que, esta Unidad Funcional de Obras, sobre la base del análisis técnico desarrollado a la solicitud de la consultoría de la supervisión de obra "CONSORCIO SANTA", emite opinión técnica favorable y considera técnicamente procedente continuar con el trámite administrativo para la aprobación de la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por cuarenta y cinco (45) días calendario del Contrato N° 03-2025-UNAMBA, correspondiente al servicio de supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE HAQUIRA DE LA UNAMBA DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC" – SEGUNDA ETAPA, CON CUI N° 2234135, encontrándose comprendida en el numeral 142.3 del artículo 142 y el numeral 199.7 del artículo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como de lo señalado en la Opinión N° 042-2023/DTN del OSCE, al encontrarse directamente vinculada al contrato principal de ejecución de obra.

4.4. Asimismo, es necesario mencionar las funciones de la Supervisión de Obra, en concordancia con el Articulo 187. Funciones del Inspector o Supervisor del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, el cual establece que la Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, siendo éste el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra, el cumplimiento del contrato y la adecuada administración de riesgos durante todo el plazo de ejecución.

4.5. Por otro lado, la Ampliación de Plazo N° 02 del Contrato N° 03-2025-UNAMBA de la consultoría de la supervisión de obra, DERIVADA DE LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 PARCIAL CON CAUSAL ABIERTA DEL CONTRATO PRINCIPA N° 01-2025-UNAMBA, comprende un periodo de cuarenta y cinco (45) días calendario, contabilizados desde el 24 de julio de 2026 al 06 de setiembre de 2026, plazo que permitirá mantener vigente el servicio de supervisión durante todo el periodo de ejecución de la obra.

4.6. Por lo que, el monto requerido para atender el período correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 02 asciende a S/ 88,968.19 (OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 19/100 SOLES) INCL. IGV, calculado Sobre la base de la tarifa diaria contractual de S/ 1,977.0709333 y un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario.

4.7. Por lo expuesto, esta Unidad Funcional de Obras emite opinión técnica favorable respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 del Contrato N° 03-2025- UNAMBA, correspondiente al servicio de supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE HAQUIRA DE LA UNAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC - SEGUNDA ETAPA", con CUI N° 2234135, al haberse verificado que resulta técnicamente procedente otorgar una ampliación por cuarenta y cinco (45) dias calendario, comprendidos del 24 de julio del 2026 al 06 de setiembre del 2026, con una contraprestación de S/ 88,968.19 (OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 19/100 SOLES) INCL. IGV, actualizándose el plazo contractual total a trescientos sesenta y nueve (369) días calendario, al encontrarse dicha ampliación directamente vinculada a la Ampliación de Plazo N° 02 Parcial con Causal Abierta del Contrato Principal N° 01-2025-UNAMBA, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 142.3 del artículo 142 y el numeral 199.7 del artículo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como de lo señalado en la Opinión N° 042- 2023/DTN del OSCE. En tal sentido, a través de su despacho, se solicita proseguir con el trámite administrativo correspondiente,

Resolución Directoral N°0222-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 15 de setiembre de 2026

disponiendo la remisión del expediente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la emisión del informe de disponibilidad presupuestal y, posteriormente, a la Oficina de Asesoría Jurídica para la emisión de la opinión legal correspondiente, a fin de continuar con el procedimiento de aprobación mediante el acto resolutivo respectivo, conforme al marco normativo vigente.

Que, posteriormente se emite el INFORME N° 2172-2026-ARG-UEI-UNAMBA, de fecha 20 de agosto de 2026, la Unidad Ejecutora de Inversiones, emite opinión favorable para la aprobación de la ampliación de plazo N°02 del Contrato N°03-2025-UNAMBA, por 45 días, comprendidos del 24 de julio al 6 de setiembre de 2026, al encontrarse directamente vinculado con la ampliación de plazo N°02 parcial con causal abierta otorgada al contrato principal de ejecución de obra, con ampliación al plazo contractual acumulado al servicio de supervisión se actualiza de 324 a 369 días calendarios, estableciéndose como fecha de culminación el 06 de setiembre de 2026, el reconocimiento económico a la ampliación de plazo N°02 asciende a S/88,968.19, incluido IGV;

Que, con el INFORME N° 1238-2026-UNAMBA/DIGA/U.A, de fecha 24 de agosto de 2026, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento, adjunto el INFORME N° 141-2026-UNAMBA/DIGA/U.A/MSBS, el Especialista Administrativo, concluye:

(...)

5.1. En atención a los antecedentes, informes técnicos y demás documentación que obra en el expediente, se aprecia correspondencia de la extensión del plazo del Contrato N° 03-2025- UNAMBA con lo previsto en el numeral 199.7 del artículo 199 del Reglamento de la Ley N° 30225, considerando que dicha extensión se encuentra vinculada con la ampliación de plazo previamente otorgada al contrato principal.

5.2. Respecto del efecto económico propuesto de S/ 88,968.19, se advierte que la tarifa diaria de S/ 1,977.0709333 utilizada para su determinación no se encuentra expresamente consignada en el texto del Contrato N° 03-2025-UNAMBA revisado, por lo que resulta pertinente identificar y acreditar su fuente contractual y su correspondencia con la oferta económica y demás documentos integrantes del contrato.

5.3. Asimismo, considerando que el contrato establece un sistema de contratación mixto (tarifas diarias y suma alzada), resulta pertinente verificar la correspondencia del efecto económico propuesto con el componente contractual sujeto a tarifas y diferenciarlo del componente sujeto a suma alzada, conforme a los documentos contractuales.

5.4. En consecuencia, desde el ámbito administrativo y normativo, la extensión del plazo presenta correspondencia con el numeral 199.7 del artículo 199 del Reglamento; no obstante, el efecto económico y la modificación contractual vinculados a dicha extensión presentan aspectos documentales que deben ser considerados en la evaluación integral del expediente, particularmente respecto de la fuente de la tarifa utilizada, su correspondencia contractual y la prestación efectiva durante el periodo adicional.

5.5. La presente opinión se formula sobre la base de los informes técnicos, actos administrativos y demás antecedentes que obran en el expediente, sin efectuar una nueva valoración técnica de la causal, ruta crítica, programación de obra ni de los cuarenta

Resolución Directoral N°0222-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 15 de setiembre de 2026

y cinco (45) días reconocidos al contrato principal, por corresponder tales aspectos al ámbito técnico de las instancias respectivas.

5.6. La presente conclusión tiene carácter administrativo y normativo, y no constituye por sí misma acto aprobatorio o denegatorio de la Ampliación de Plazo N° 02, ni determina la forma de modificación o formalización contractual que corresponda, quedando la evaluación y determinación respectiva dentro del ámbito de las competencias de las instancias correspondientes;

Que, con la Carta N° 2603-2026-DIGA-UNAMBA, de fecha 25 de agosto de 2026, la Dirección General de Administración, solicitó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto evaluar y determinar la disponibilidad presupuestal para la Ampliación de Plazo N° 02 por (45) días calendario, por el Contrato N° 03-2025-UNAMBA, por el monto de s/ 88,968.19, del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE HAQUIRA DE LA UNAMBA DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC";

Que, con la Carta N° 1864-2026-OPP-UNAMBA, de fecha 28 de agosto de 2026, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, adjuntó el Informe N° 1297-2026-UPPTO/OPP-UNAMBA, donde la Jefa de la Unidad de Presupuesto, comunicó la disponibilidad presupuesto afecto saldos de balance en la fuente de financiamiento de Recursos Determinados por el monto s/ 88.968.19, para la ampliación del Plazo N° 02 del Contrato N° 03-2025-UNAMBA;

Que, mediante la CARTA N°319-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA de 04 de setiembre de 2026, remite la OPINIÓN LEGAL N° 004-2026-SETIEMBRE, de fecha 02 de setiembre de 2026, la Asesora Legal Externa, concluye que:

(...)

1. *En virtud de los numerales 142.3 del artículo 142, 158.4 del artículo 158 y 199.7 del artículo 199 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF (RLCE), existe sustento para adecuar el plazo del Contrato de Supervisión N° 03-2025-UNAMBA por 45 días calendario, dada la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02 del contrato principal de obra efectuada mediante Resolución Directoral N° 0192-2026- DIGA-UNAMBA.*
2. *El Informe N° 1238-2026-UNAMBA/DIGA/U.A no contiene una decisión ni determinación técnica sobre la procedencia de la ampliación contractual, ni valida documentalmente si corresponde aplicar la tarifa diaria de S/ 1,977.0709333 que arroja el efecto económico de S/ 88,968.19. Corresponde a la Unidad de Abastecimiento, como Órgano Encargado de las Contrataciones, definir expresamente dichos extremos.*
3. *En tanto la Unidad de Abastecimiento no emita un pronunciamiento concreto, expreso y sin ambigüedades sobre la procedencia y el sustento tarifario del expediente, la Oficina de Asesoría Jurídica no puede emitir Opinión en el que se establezca si el expediente se encuentra ajustado a Ley ni validar la emisión de la resolución aprobatoria.*
4. *El control de legalidad que es atribución de la Oficina de Asesoría Jurídica presupone la existencia de insumos técnicos válidos, autosuficientes y concluyentes emitidos por las áreas especializadas. En esa medida, pretender que la Oficina de Asesoría Jurídica avale un acto resolutivo sustentado en un informe ambiguo del OEC implicaría vulnerar el Principio de Legalidad e incurrir en negligencia funcional por avalar compromisos presupuestales sin respaldo técnico-documental validado.*

Resolución Directoral N°0222-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 15 de setiembre de 2026

5. *La dilación temporal que se genere por la devolución del expediente para que la Unidad de Abastecimiento subsane su omisión técnica e informe categóricamente sobre la procedencia y la tarifa aplicable es de responsabilidad exclusiva de dicho Órgano Encargado de las Contrataciones. Por lo que, la Oficina de Asesoría Jurídica queda totalmente exenta de responsabilidad administrativa o funcional por los plazos que demande esta subsanación, al actuar en estricta salvaguarda del Principio de Legalidad.*

Que, con el INFORME N° 1303-2026-UNAMBA/DIGA/U.A, de fecha 07 de setiembre de 2026, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento, emite pronunciamiento:

1. **PROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02:** Es **PROCEDENTE** otorgar la Ampliación de Plazo N°02 al Contrato N°03-2025-UNAMBA (Servicio de Supervisión) suscrito con el Consorcio Santa, por el periodo de cuarenta y cinco (45) días calendario, comprendidos del 24 de julio al 06 de setiembre de 2026, extendiendo el plazo acumulado de supervisión de 324 a 369 días calendario. Esto en estricta aplicación de la accesoriedad y ampliación de oficio dispuesta en los numerales 142.3, 158.4 y 199.7 del RLCE, derivada de la Resolución Directoral N° 0192-2026-DIGA-UNAMBA que amplió el contrato principal de obra.

2. **APROBACIÓN DEL REAJUSTE ECONÓMICO:** Es **PROCEDENTE Y CORRECTO** autorizar el reconocimiento del efecto económico ascendente a S/ 88,968.19 (Ochenta y ocho mil novecientos sesenta y ocho con 19/100 Soles), sustentado en la tarifa diaria contractual de S/ 1,977.0709333 plenamente validada contra la oferta económica del contrato.

3. **SUBSANACIÓN DE AMBIGUEDADES:** El presente informe deja sin efecto toda apreciación preliminar u omisión descriptiva contenida en los Informes N° 1238-2026-UNAMBA/DIGA/U.A. e N° 141-2026-UNAMBA/DIGA/U.A./MSBS, constituyendo este documento el pronunciamiento final, concreto, autosuficiente y categórico del Órgano Encargado de las Contrataciones.

Que, con CARTA N°2743-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 07 de setiembre de 2026, la Dirección General de Administración, remite las observaciones levantadas respecto a la ampliación de plazo N°02 del Contrato N°03-2025;

Que, con la CARTA N° 324-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA, de fecha 08 de setiembre de 2026, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, remite la OPINIÓN LEGAL N° 005-2026-SETIEMBRE, donde la Asesora Legal Externa, concluye que,

(...)

1. Se tiene por subsanada la observación referida a la validación de la tarifa diaria y al pronunciamiento categórico del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), mediante la emisión del Informe N°1303-2026-UNAMBA/DIGA/U.A.

2. A criterio de éste Despacho, resulta legalmente procedente la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02 del Contrato N°03-2025-UNAMBA por un periodo de cuarenta y cinco (45) días calendario (del 24 de julio al 06 de setiembre de 2026), así como el reajuste económico por el monto de S/ 88,968.19 precisado por Abastecimiento.

Resolución Directoral N°0222-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 15 de setiembre de 2026

Que, el contrato de supervisión está sujeto al contrato de la ejecución de obra, pues de acuerdo al numeral 142.3 del artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dispone que el plazo del contrato de supervisión está vinculado a la duración de la obra supervisada; por ello, al haberse aprobado mediante Resolución Directoral N° 0192-2026-DIGA-UNAMBA la Ampliación de Plazo N° 02 del Contrato N° 01-2025-UNAMBA por cuarenta y cinco (45) días calendario, del 24 de julio al 06 de setiembre de 2026, la Entidad se encuentra obligada a ampliar el plazo del Contrato N° 03-2025-UNAMBA por el mismo periodo, conforme al numeral 199.7 del artículo 199 del mismo Reglamento; ampliación que no requiere que el consultor acredite causal propia, por haber sido esta ya evaluada en el contrato principal, y que además resulta indispensable para cumplir el artículo 187 del Reglamento, que exige que la obra cuente con supervisión permanente durante el plazo de ejecución, pues de lo contrario la obra se estaría ejecutando sin control técnico;

Que, corresponde su pago según la tarifa contratada, conforme al numeral 158.5 del artículo 158 del Reglamento, aplicándose la tarifa diaria contractual de S/ 1,977.0709333 por cuarenta y cinco (45) días calendario, lo que asciende a S/ 88,968.19 incluido IGV; monto validado, mediante Informe N° 1303-2026-UNAMBA/DIGA/U.A, y dicho monto cuenta con disponibilidad presupuestal mediante Informe N° 1297-2026-UPPTO/OPP-UNAMBA; en tal sentido, el plazo contractual acumulado de la supervisión se actualiza de **trescientos veinticuatro (324) a trescientos sesenta y nueve (369) días calendario**, con término al **06 de setiembre de 2026**;

Que, en mérito a los antecedentes expuestos, los informes técnicos y emitidos por las áreas competentes, al contar con disponibilidad presupuestal, se encuentra debidamente sustentada la procedencia de aprobar la Ampliación de Plazo N° 02 del Contrato N° 03-2025-UNAMBA, suscrito con el CONSORCIO SANTA para el servicio de supervisión de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE HAQUIRA DE LA UNAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC – SEGUNDA ETAPA", con CUI N° 2234135, por el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, comprendidos del **24 de julio al 06 de setiembre de 2026**, como consecuencia de la Ampliación de Plazo N° 02 - Parcial con Causal Abierta aprobada para el contrato principal mediante Resolución Directoral N° 0192-2026-DIGA-UNAMBA, en aplicación de lo dispuesto en los numerales 142.3 del artículo 142, 158.4 del artículo 158 y 199.7 del artículo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; asimismo, corresponde aprobar el **incremento del monto contractual por la suma de S/ 88,968.19 (OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 19/100 SOLES)**,

Resolución Directoral N°0222-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 15 de setiembre de 2026

incluido IGV, conforme al sustento tarifario validado por el Órgano Encargado de las Contrataciones (Unidad de Abastecimiento) y a la disponibilidad presupuestal otorgada;

Que, en uso de las facultades delegadas, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley Contrataciones del Estado y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 -** del CONTRATO N° 03-2025-UNAMBA, suscrito con la empresa **CONSORCIO SANTA,** para el servicio de supervisión de la obra **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE HAQUIRA DE LA UNAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA** con **CUI N° 2234135**, por el término de **cuarenta y cinco (45) días calendario**, comprendidos del **24 de julio de 2026 al 06 de setiembre de 2026**, como consecuencia de la Ampliación de Plazo N° 02 - Parcial con Causal Abierta aprobada para el Contrato N° 01-2025-UNAMBA mediante Resolución Directoral N° 0192-2026-DIGA-UNAMBA, conforme a lo establecido en los numerales 142.3 del artículo 142, 158.4 del artículo 158 y 199.7 del artículo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR que, en mérito de lo dispuesto en el artículo precedente, el plazo contractual acumulado del servicio de supervisión se actualiza de **trescientos veinticuatro (324)** a **trescientos sesenta y nueve (369) días calendario**, estableciéndose como fecha de culminación el **06 de setiembre de 2026.**

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR el incremento del monto del Contrato N° 03-2025-UNAMBA, derivado de la Ampliación de Plazo N° 02, ascendente a **S/ 88,968.19 (OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 19/100 SOLES)**, incluido IGV, determinado sobre la base de la tarifa diaria contractual de **S/ 1,977.0709333**, la misma que cuenta con disponibilidad presupuestal.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la Unidad Ejecutora de Inversiones realice las acciones administrativas correspondientes para la suscripción de la ADENDA al Contrato N° 03-2025-UNAMBA, así como toda la documentación necesaria para su formalización e implementación de Conformidad a la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento, bajo responsabilidad.

Resolución Directoral N°0222-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 15 de setiembre de 2026

ARTÍCULO QUINTO.- ESTABLECER que los profesionales que emitieron sus informes técnicos y legales, asumen responsabilidad por la veracidad, exactitud y legalidad de la información contenida en sus respectivos pronunciamientos técnicos y legales.

ARTÍCULO SEXTO ESTABLECER, que el presente acto administrativo no implica convalidación de los actos o acciones realizadas o por realizarse que no enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, los responsables técnicos y legales deberán cautelar la observancia del marco legal de Contrataciones del estado y demás normas vinculantes.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- ESTABLECER que, en caso de advertirse omisiones, errores, deficiencias o transgresiones técnicas en la documentación aprobada, la responsabilidad administrativa, civil y/o penal recaerá directamente sobre los profesionales que elaboraron, emitieron y sustentaron los informes técnicos y legales que sirvieron de fundamento para la viabilidad de lo resuelto en el Artículo Primero.

ARTÍCULO OCTAVO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la empresa **CONSORCIO SANTA y CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO SAC** y para los fines pertinentes.

ARTÍCULO NOVENO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Unidad Ejecutora de Inversiones y demás áreas pertinentes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, para su conocimiento y fines.

ARTÍCULO DÉCIMO.- DISPONER a la Unidad de Abastecimiento el registro y publicación de la presente resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), dentro del plazo de ley, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- NOTIFICAR la presente Resolución Directoral Administrativa a la Unidad de Tecnologías de la Información, a fin de que en el marco de sus competencias, proceda con su publicación en el Portal Institucional de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y CÚMPLASE.

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
Mag. Rommel I. Borda Balderrama
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

c.c.
UEI
Contratista
OTI
Abastecimiento
Archivo.
RLBB/ D.DIGA